

1502490-15.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... e, indagada, também confessou a prática do tráfico de drogas. O acusado disse que vendia as drogas, as quais eram de Solange. O acusado disse que só auxiliava Solange no tráfico de drogas. Solange, por sua vez, alegou que as drogas eram do acusado Oziel e que ela, como morava em companhia dele, apenas o auxiliava na prática da mercancia ilícita, ou seja, um tentava jogar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502490-15.2020.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502490-15.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123454/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 11486859 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 273/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2123454 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SOLANGE APARECIDA FERRARI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

SOLANGE APARECIDA FERRARI e OZIEL VICENTE SOUZA, qualificados, respectivamente, às págs. 6 e 4, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c. c. art. 29, do Código Penal, porque, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 15:45 horas, na rua Altamira, nº 322, Jardim América, neste município e Comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, possuíam e guardavam, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (91 pinos plásticos de "crack"), os quais causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$15,00, em dinheiro.

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e apenas OZIEL

permanece recolhido inicialmente (até a audiência de págs. 206/210), já que SOLANGE APARECIDA foi posta em liberdade quando da comunicação do auto de prisão em flagrante delito (decisão de págs. 56/60).

Os acusados foram citados e notificados e apresentaram as defesas prévias de fls. 129/129 e 179/181.

A denúncia foi recebida de págs. 86/88 foi recebida em 11 de fevereiro de 2021 (pág. 182).

O feito foi sentenciado inicialmente em relação a OZIEL (págs. 206/210).

Quanto a SOLANGE APARECIDA, que não conseguiu acessar a audiência por videoconferência de págs. 206/210, foi colhida a prova oral em separado (duas testemunhas de acusação - audiência de págs. 252/253). A acusada foi declarada revel (pág. 252/253).

Nada foi requerido na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (págs. 252).

Em suas alegações orais, gravadas diretamente no sistema SAJ (pág. 254), o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, também em alegações orais gravadas diretamente no referido sistema (pág. 254), pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação, em relação a Solange Aparecida, é procedente.

A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 11 e dos laudos periciais de págs. 13/15 e 102/104, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga.

Na fase policial (pág. 6), a acusada reservou-se no direito constitucional de permanecer calada e, em Juízo, tornou-se revel (págs. 252/253).

Não obstante a revelia, a prova é suficiente para a condenação.

É que o POLICIAL MILITAR RICARDO DA SILVA ROSA (gravação referente à audiência de págs. 252/254) disse ter recebido uma denúncia (feita diretamente à equipe policial) na qual o denunciante lhe informou que um casal estava praticando tráfico de drogas na residência descrita nos autos e que a droga então vendida provavelmente se tratasse de "crack". Foi ao local e ali avistou o acusado, o qual empreendeu fuga pelos fundos do terreno, porém foi local abordado e contido. Oziel estava de posse de R\$15,00 e, cientificado da denúncia e indagado sobre a tentativa de fuga, acabou confessando a traficância no local. O acusado indicou o local em que estavam noventa e um pinos de "crack" (dentro de um guarda-roupa existente em uma das residências do endereço). A acusada Solange estava dentro da residência e, indagada, também confessou a prática do tráfico de drogas. O acusado disse que vendia as drogas, as quais eram de Solange. O acusado disse que só auxiliava Solange no tráfico de drogas. Solange, por sua vez, alegou que as drogas eram do acusado Oziel e que ela, como morava em companhia dele, apenas o auxiliava na prática da mercancia ilícita, ou seja, um tentava jogar a culpa no outro. Os acusados disseram que viviam em união estável e que moravam juntos na mesma casa. Não conhecia a acusada até então. Oziel já era bastante conhecido nos meios policiais, inclusive pela prática de tráfico de drogas.

E o TAMBÉM POLICIAL MILITAR FLÁVIO HENRIQUE DE PAULA (gravação referente à audiência de págs. 252/254) depôs no mesmo sentido do outro policial.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que a acusada, agindo em conjunto com Oziel, praticava a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, pois, após denúncias de que um casal praticava tráfico ilícito de drogas no endereço mencionado nos autos, policiais para lá se dirigiram e encontraram os acusados (companheiros e que ali moravam) de posse de dezenas de porções individuais de "crack", prontas para venda e suficientes, portanto, para fornecimento a inúmeras pessoas, e dinheiro (resultante da venda de entorpecentes, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos), ocasião em que ambos os agentes, ainda que apresentando versões divergentes, confessaram a prática do crime aos mesmos agentes.

A atitude da acusada é típica de quem pratica da mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, não deixam dúvidas de que o “crack” encontrado na posse dos dois acusados eram destinados ao comércio ilícito de drogas. Cometeu a acusada, assim, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

O decreto condenatório, destarte, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínima legal. Observo que, ainda que de alto poder lesivo, a droga é de pouca quantidade (peso líquido a pág. 14), situação em que não se justifica ao aumento da pena nesta fase. Os demais processos e procedimentos policiais mencionados na certidão de antecedes da acusada (págs. 24/25), sem comprovação de condenação com trânsito em julgado, por anterior ao narrado nos autos, não são suficientes para gerar maus antecedentes criminais ou reincidência, em virtude do princípio da presunção de inocência 9CF, art. 5º, LVII).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista que a acusada não registra antecedentes e não havendo comprovação de que ela viesse se dedicando às atividades criminosas ou integrando organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A acusada não era conhecida nos meios policiais (depoimentos de ambos os policiais), a droga apreendida não era de expressiva quantidade e a quantia localizada era de ínfimo valor, caso em que não pode ser descartada a hipótese de ele ser mera traficante ocasional, não havendo comprovação, portanto, de eventual dedicação às atividades criminosas.

Não há provas no sentido de que a acusada integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas, vez que não ficou esclarecido, por exemplo, qual a organização criminosa que eventualmente atuava no local dos fatos, quem a integrava, quais as divisões de tarefas e qual eventual participação da acusada nela, não havendo, portanto, prova segura e conclusiva a respeito, situação em que deve ser aplicado, em favor do agente, o princípio “in dubio pro reo”.

Abonando tal entendimento:

“O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organizações criminosas deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo (STF, HC 103225 – RN, 2ª T., rel. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u., julgado citado por Guilherme de Souza Nucci em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – volume 1, Forense : Rio de Janeiro, 8ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 349).

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira da acusada (consta ser pessoa de baixa condição financeira – informações sobre a vida pregressa de págs. 19).

Diante do novo posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal (HC nº 118.533, Plenário do STF, j. em 23/06/2016), acolhido, aliás, pela denominada Lei Anticrime (art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal, com redação dada por tal Lei – Anticrime), o crime de tráfico na forma privilegiada, hipótese tratada nos autos, deixou de ser equiparado a hediondo, razão pela qual, não havendo impedimento legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 3, § 2º, “c”).

Também não havendo impedimento legal, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal, cujo local e forma de cumprimento serão fixados na fase de execução, e prestação pecuniária em favor de entidade

pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis diante da conduta objeto destes autos.

A respeito da possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos em casos de tráfico privilegiado, trago à cola o seguinte Julgado:

"Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 34 porções de maconha, com peso bruto de 53,3 gramas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante delito. Depoimento dos policiais. Apreensão da droga. Negativa isolada nos autos. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade de entorpecente e das circunstâncias judiciais favoráveis do agente. Não comprovação de que o réu se dedica a atividades criminosas. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esses fins" (TJSP, Apelação Criminal nº 0002334-14.2014.8.26.1032, Comarca de Catanduva, 16ª Câmara Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em 14/02/2017, v.u.).

No mesmo sentido (possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito) também já foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no "Habeas Corpus" nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, j. em 08/09/2020, Sexta Turma.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública contra SOLANGE APARECIDA FERRARI e OZIEL VICENTE SOUZA, qualificados, respectivamente, às págs. 6 e 4, para o fim de CONDENAR a primeira (SOLANGE APARECIDA) como incurso no art. 33, § 4º, da Lei, nº 11.343/2006, c/c o art. 29, "caput", do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção já mencionada, na proporção já mencionada, substituída, no entanto (somente a pena corporal), pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo). Condeno a acusada, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil.

Havendo descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos ora fixadas, serão elas convertidas em privativa de liberdade (no caso a inicialmente estabelecida nesta sentença).

Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita.

Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 60).

Com o trânsito em julgado: providenciem-se a transferência do valor depositado em Juízo ao "Funad" (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 9º) e as anotações e comunicações de praxe, inclusive, se o caso, à Justiça Eleitoral; e oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput").

P. R. I.

Catanduva, 19 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA